

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2144/2539

ป.อ. มาตรา 95

นาย สิทธิ ไชย เฉิด แสง จันทร กับพวก

นาย สุทธิ เฉิด แสง จันทร

โจทก์

จำเลย

ความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 264 วรรคหนึ่ง มีกำหนดอายุความฟ้องร้อง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่กระทำความผิดตามมาตรา 95(3) จำเลยกระทำความผิดข้อหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2527 ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยส่งมอบแก่พนักงานสอบสวน ในวันเดียวกันพนักงานสอบสวนอนุญาตให้ประกันตัวไปวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 พนักงานอัยการขอคัดฟ้อง โดยไม่ได้นำตัวจำเลยส่งศาล แม้ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้คัดฟ้องได้ ก็ยังถือไม่ได้ว่าได้ตัวจำเลยมาอยู่ในอำนาจศาลแล้ว เพราะไม่มีการส่งมอบตัวจำเลยต่อศาลโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายยื่นฟ้องในวันที่ 2 ธันวาคม 2537 จนกระทั่งวันที่ 7 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นวันนัดไต่สวนมูลฟ้องและวันสุดท้ายของอายุความ 10 ปี คือวันที่ 3 ธันวาคม 2537 โจทก์ก็มีได้ตัวจำเลยมาส่งศาล จึงขาดอายุความฟ้องร้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่ จำเลย และนางสาวเพ็ญศรีเฉิดแสงจันทร เป็นบุตรของนางแอ่สี แซ่ฉั่ว ขณะที่นางแอ่สีเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขายยาแผนปัจจุบันไป

อนุญาตเลขที่ 462/2526 ผิดยาแผนโบราณ ใบอนุญาตเลขที่ 124/2526 และขายยาแผนโบราณ ใบอนุญาตเลขที่ 650/2526 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2527 นางเอ๋าสีได้ถึงแก่กรรม จำเลยได้กระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระกัน กล่าวคือ ก. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2527 เวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยได้ปลอมหนังสือยินยอมทั้งฉบับจำนวน 1 ฉบับ โดยจำเลยเป็นผู้เขียนลงลายมือชื่อและชื่อสกุลของโจทก์ทั้งสี่ และนางสาวเพ็ญศรีลงในช่องลงลายมือชื่อยินยอมในหนังสือยินยอมดังกล่าว ซึ่งโจทก์ทั้งสี่และนางสาวเพ็ญศรีมิได้ลงลายมือชื่อยินยอมแต่อย่างใด เพื่อนำไปใช้ในการขออนุญาตสิทธิขายยาแผนปัจจุบัน ผิดยาแผนโบราณ ขายยาแผนโบราณและขอต่อใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันประจำปี 2528 แทนนางเอ๋าสีที่ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาและเจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและบุคคลอื่น เชื่อว่าหนังสือยินยอมดังกล่าวเป็นเอกสารที่แท้จริงโดยประการที่จะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสี่นางสาวเพ็ญศรีและผู้อื่นได้ ข. วันที่ 3 ธันวาคม 2527 เวลากลางวัน จำเลยได้นำหนังสือยินยอมดังกล่าวไปใช้อ้างและแสดงต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอรับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ผิดยาแผนโบราณ ขายยาแผนโบราณและขอต่อใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ประจำปี 2528 แทนนางเอ๋าสีมารดาผู้ถึงแก่กรรมโดยจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเอกสารที่ปลอมขึ้นโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ทั้งสี่ นางสาวเพ็ญศรีและผู้อื่น ทำให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้จำเลยขายยาแผนปัจจุบัน ผิดยาแผนโบราณ ขายยาแผนโบราณและขอต่อใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันประจำปี 2528 ได้จนถึงบัดนี้ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 268, 90

ศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องแล้วมีคำสั่งว่า ขอให้ปลอมเอกสารตามคำฟ้อง ข้อ 2(ก) โจทก์มิได้ฟ้องภายในอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(3) สิทธิнадดี

อาญา มาฟ้องยอมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6) ยกฟ้องเฉพาะข้อหานี้ และนัดไต่สวนมูลฟ้องเฉพาะข้อหาใช้เอกสารปลอมตามฟ้อง ข้อ 2(ข) ต่อมาถึงวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง (วันที่ 7 มีนาคม 2538) ศาลชั้นต้นงดไต่สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสี่ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติได้ว่าเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2527 จำเลยกระทำความผิดข้อหาฐานใช้เอกสารปลอม ต่อมาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 โจทก์ทั้งสี่ร้องทุกข์กล่าวโทษจำเลยต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม วันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามในวันเดียวกันพนักงานสอบสวนอนุญาตให้จำเลยประกันตัวไปวันที่ 30 พฤศจิกายน 2537 พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอผิดฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้น โดยไม่ได้นำตัวจำเลยมาศาล ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ผิดฟ้องมีกำหนด 6 วัน วันที่ 2 ธันวาคม 2537 โจทก์ทั้งสี่ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนมูลฟ้อง วันที่ 7 มีนาคม 2538 ซึ่งเป็นวันนัดไต่สวนมูลฟ้อง ทนายโจทก์ทั้งสี่ยอมรับต่อศาลชั้นต้นว่า ขณะนี้ (วันที่ 7 มีนาคม 2538) พนักงานอัยการยังไม่ได้ฟ้องจำเลย เนื่องจากจำเลยหลบหนีปัญหาข้อกฎหมายที่จะวินิจฉัยว่าคดีโจทก์ทั้งสี่ในข้อหาความผิดฐานใช้เอกสารปลอมขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าข้อหาความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคหนึ่งประกอบด้วยมาตรา 264 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ

ไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับมีกำหนดอายุความฟ้องร้อง 10 ปี นับแต่วัน
กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95(3) ที่บัญญัติว่า "ในคดีอาญา
ถ้ามิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมาขึ้นศาลภายในกำหนดดังต่อไปนี้ นับแต่วัน
กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ (3) สิบปี สำหรับความผิดต้องระวางโทษจำคุก
กว่าหนึ่งปีถึงเจ็ดปี" เมื่อปรากฏว่าจำเลยต้องหาว่ากระทำความผิดข้อหาฐานใช้
เอกสารปลอมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2527 ต่อมาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2537 เจ้า
พนักงานตำรวจจับจำเลยได้ แล้วส่งมอบจำเลยแก่พนักงานสอบสวน ในวันเดียวกันนี้
พนักงานสอบสวนอนุญาตให้จำเลยประกันตัวไป วันที่ 30 พฤศจิกายน 2537
พนักงานอัยการขอผิดฟ้อง โดยไม่ได้นำตัวจำเลยส่งศาลแม้ศาลชั้นต้นจะอนุญาตให้
ผิดฟ้องได้ก็ตาม ก็ยังถือไม่ได้ว่าได้ตัวจำเลยมาอยู่ในอำนาจศาลแล้ว เพราะไม่มีการ
ส่งมอบตัวจำเลยต่อศาล ดังนั้น แม้โจทก์ทั้งสี่จะยื่นฟ้องจำเลยในวันที่ 2 ธันวาคม
2537 แต่โจทก์ทั้งสี่ก็ยังไม่ได้ตัวจำเลยมาศาลจนกระทั่งวันที่ 7 มีนาคม 2538 ซึ่ง
เป็นวันนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทก์ทั้งสี่ก็ไม่ได้นำตัวจำเลยมาศาล เมื่อนับระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่จำเลยกระทำความผิด คือวันที่ 3 ธันวาคม 2527 วันสุดท้ายของอายุ
ความ 10 ปี ก็คือวันที่ 3 ธันวาคม 2537 โจทก์ทั้งสี่ก็ได้ตัวจำเลยมาส่งมอบแก่ศาล
คดีโจทก์ทั้งสี่ในข้อหาความผิดฐานใช้เอกสารปลอมจึงขาดอายุความฟ้องร้อง ศาลล่าง
ทั้งสองวินิจฉัยคดีชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสี่ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ยรรยง ปานุราช-ยงยุทธ ธารีสาร-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ